



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/379/2017

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

1 שפירא איתן רוני, ת.ז. 040398323

תובעים

2 רוקח דוד, ת.ז. 028909752

באמצעות ב"כ עו"ד אברהם מולכו

נגד

1 טיירי ויקטור כהן

נתבעים

2 ורוניק נטלי כהן

באמצעות ב"כ עו"ד דניאל פרדילוב

פסק - דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם מעלית בבית המשותף נועדה לשימוש הנתבעים בלבד, ובהתאם- האם כתנאי לשימוש התובעים במעלית עליהם לשאת בעלויות ההתקנה של המעלית ובדרישות נוספות בנוגע להפרדת החשמל, הגישה לחדר המכונות ואופן ההתקשרות עם חברת המעליות.

א. עיקרי העובדות

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הידוע כגוש 6905 חלקה 70 והממוקם ברחוב בוגרשוב 3 בתל אביב (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים מיום 24.7.1989 ולו תקנון מוסכם. על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים, הבית המשותף מורכב מ-3 קומות ו-13 תתי חלקות.

2. על פי מרשם המקרקעין, תת חלקה 8 מהווה דירה בקומת גג, בשטח של 30.7 מ"ר ולה צמודים קרקע, חניה, גג, חדר מדרגות וגגות עליונים בהתאם לסימונים המופיעים בתשריט.

3. אין חולק כי בעליה הקודמים של תת חלקה 8, האחיות חגית ועדאית קלו (להלן יחד: "האחיות קלו") הרחיבו את תת חלקה 8 על גבי הגג הצמוד ופיצלו אותה בפועל ל-4 דירות נפרדות: שתי דירות גדולות, הזהות בגודלן ושתי דירות קטנות הזהות בגודלן. זוג דירות אחת (גדולה וקטנה) נבנו באגף הצפוני וזוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/379/2017

דירות (גדולה וקטנה) באגף הדרומי. 2 דירות בקומת הגג נבנו בהתאם להיתר בנייה (ראה היתר הבנייה-נספח ב' לתצהיר התובע 2), אולם פיצולן ל-4 דירות נעשה ללא רישיון לכך כדין (ראה דברי ב"כ הנתבעים – פרוט' מיום 12.3.19 עמ' 5 שורה 11 וכן דברי העד מטעם התובעים, צבי שפירא (אח התובע 1), שם עמ' 19 שורות 32-33).

4. לאחר פיצול הדירות כאמור לעיל לא תוקן צו רישום הבית המשותף. עם זאת, האחיות קלו ערכו בין לבין עצמן הסכם אשר הוכתר כ"הסכם שיתוף וחלוקה" (ראה נספח ג' לכתב התביעה- להלן: "**הסכם השיתוף**"), במסגרתו חילקו את הדירות שנוצרו מתת חלקה 8 בין שתיהן, כך ששתי היחידות בחלק הדרומי (גדולה וקטנה) יהיו בבעלות עדאית קלו ושתי יחידות בחלק הצפוני (גדולה וקטנה) יהיו בבעלות חגית קלו.

5. הצדדים להליך דן הם בעלי הזכויות בשתי הדירות שהיו בבעלות עדאית קלו, בקומת הגג באגף הדרומי של הבית המשותף. מוסכם כי התובע 2 (להלן: "**רוקח**") הוא בעל הזכויות בדירה הקטנה מבין השתיים (להלן: "**דירת התובעים**"), אותה רכש מהתובע 1 (להלן: "**איתן**") והנתבעים (להלן יכוננו יחד "**כהן**") הם בעלי הזכויות בדירה הגדולה מבין השתיים (להלן: "**דירת הנתבעים**").

6. ביום 15.6.98 נחתם הסכם מכר במסגרתו מכרה עדאית קלו את הזכויות בדירת הנתבעים למר אלן אתרטון (ראה נספח ד' לכתב התביעה- להלן- "**הסכם המכר**"). ביום 29.8.13, מכר לנתבעים אלן אתרטון (להלן: "**אתרטון**") את זכויותיו בדירת הנתבעים (ראה הסכם המכר- נספח יא' לתצהיר הנתבע 1). יצוין כי בנסח המקרקעין מופיעות עדיין האחיות קלו כבעלי תת חלקה 8 בחלקים שווים, כאשר רשומות הערות שונות ביניהן הערת אזהרה על הבעלות של עדאית קלו לטובת הנתבעים (מיום 11.2.14) וכן הערת אזהרה לטובת בנק לאומי לישראל מיום 4.1.05 עם רישום - "שפירא איתן".

7. לאחר שנמכרה דירת הנתבעים לאתרטון, נמכרו זכויותיהן של האחיות קלו בבית המשותף במסגרת כינוס נכסים. עו"ד אהרון בן שחר, כונס הנכסים (לזכותו קיימת הערת אזהרה ביחס לתת חלקה 8 בדבר "צו ניהול ע" כונס נכסים" (ת"א (מחוזי ת"א) פש"ר 1066/03) מכר את זכויותיהן הנוטרות של האחיות קלו בבית המשותף לעו"ד צבי גרינגליק (בנאמנות) ביום 28.3.04 (ראה נספח ה' לכתב התביעה). לפי הסכם המכר בין עו"ד בן אהרון לעו"ד צבי גרינגליק (נספח ' לתצהיר איתן) נמכרו כל דירות הגג למעט דירת אתרטון, וכן תתי חלקות 1,2,3, ו-9. אין חולק כי במסגרת זו למעשה נמכרה גם דירת התובעים לאיתן. במסגרת אותה מכירה מכונס הנכסים רכשו איתן ובני משפחתו מספר דירות נוספות בבית המשותף (יוער כי נכון להיום רשומות תתי חלקות 1 ו-2, דירות מרתף בקומת הקרקע בבעלות אחיו של התובע 1, צבי שפירא (להלן: "**צבי**"), תת חלקה 3, דירה בקומת הקרקע, רשומה בבעלות רוקח). כאמור,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

איתן מכר ביום 18.6.15 את דירת התובעים לרוקח, אשר קודם לכן גר שם בשכירות (ראה הסכם המכר בין איתן לרוקח- נספח ה' לתצהיר איתן).

8. בזמן בעלותן של האחיות קלו נבנו שתי מעליות בבית המשותף - אחת בצד הדרומי ואחת בצד הצפוני. חדר המכונות המשרת את המעלית בצד הדרומי נבנה כך שהוא ממוקם בתוך דירת הנתבעים (ראה מוצג נ/1- להלן: "חדר המכונות"). להלן ולמען הנוחות תכונה המעלית הממוקמת בצד הדרומי והמגיעה לקומה השלישית (קומת הגג) בה מצויות דירות הצדדים- "המעלית".

9. המעלית, למצער בצד הדרומי, הושלמה רק לאחר שאתרטון רכש את דירת הנתבעים ובזמן שהיה בעליה. אין חולק כי בפועל, נכון למועדים בהם התנהלו ההליכים בתיק, משרתת המעלית את דירת הנתבעים בלבד.

10. התובעים, אשר סברו כי קיימת גם להם זכות לשימוש במעלית ולטענתם אף עשו בה בפועל שימוש משך השנים עד שהנתבעים מנעו זאת מהם, פרצו פתח מהגג אל חדר המכונות על מנת לאפשר גישה ישירה אליו, אותו חסמו הנתבעים בסמוך לפריצתו. על רקע זה, הוגשה התביעה דן במסגרתה עתרו התובעים למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לאפשר להם להשתמש במעלית המובילה לקומת הגג (להלן: "הקומה השלישית") וכן לאפשר להם כניסה לחדר המכונות והסרת כל חסימה או נעילה המונעת את השימוש במעלית. הסעדים המבוקשים בכתב התביעה הם, אם כן:

"... להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם כדלקמן:

א. "צו עשה" לנתבעים או מי מהם, המורה להם להסיר כל חסימה, נעילה, הגבלה או הפרעה שהם, המונעת, שוללת או מפריעה מהתובע 2, או ממי מטעמו, את השימוש החופשי במעלית.

במסגרת זו מתבקשת המפקחת להורות, שכל מפתח, נעילה או הגבלה שהם, מכל סוג ומין שהוא, על השימוש במעלית, יעשו אך ורק בתיאום ובהסכמה אחת בין התובע 2 לנתבעים, או מי מהם.

ב. "צו עשה" לנתבעים או למי מהם, המורה להם לאפשר לתובע 2- בכפוף לתיאום מראש- גישה חופשית את חדר המנועים של המעלית לצורך ביצוע תיקונים או פעולות תחזוקה בכל באמצעות בעלי מקצוע.

ג. ליתן "צו מניעה" האוסר על הנתבעים או מי מטעמם מלהפריע לשימוש של התובע 2, או מי מטעמו, במעלית, והאוסר על הנתבעים או מי מטעמם מלהפריע לתובע 2 או בעלי מקצוע מטעמו, מלבצע עבודות תחזוקה שוטפת, או תיקונים, במנוע המעלית, במעלית, או בכל חלק אחר שלה".

11. לאחר שניסיונות שונים להוביל את הצדדים להסדר מוסכם לא צלחו, הוגשו תצהירי עדותם הראשית של הצדדים בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

12. בפתח דיון ההוכחות שהתקיים ביום 12.3.19, הגיעו הצדדים להסכמה הדיונית הבאה בכל הנוגע לבירור ההליך והשאלות העומדות להכרעה במסגרתו:

" מוסכם כי לנתבעים יש זכות שימוש במעלית וזאת בכפוף להוצאות אחזקה שוטפת והוצאות הקמת המעלית ככל שהנתבעים נשאו בה.

על כן מוסכם כי הדיון יתמקד בשאלה האם נשאו הנתבעים בהוצאות ההקמה של המעלית, בדרך זו או אחרת, ובהתאם האם על התובעים לשלם לנתבעים את חלקם בהוצאות ההקמה כתנאי לשימוש במעלית. בכפוף להכרעה בסוגיה זו נדרשת ההכרעה מי צריך לשאת בהפרדת מונה החשמל, אשר היום מצוי בדירת הנתבעים ובוחן את צריכת החשמל בדירה ובמעלית יחד. כמו כן, יש להכריע בשאלה באיזה אופן יוכלו התובעים לגשת אל חדר המכונות המצוי בדירת הנתבעים, וכיצד יבוצע בפועל תשלום עבור חברת המעליות לצורך האחזקה השוטפת של המעלית".
(ראה עמ' 6 שורות 12-21 - להלן: "ההסדר הדיוני").

13. בהמשך אותו מועד נחקרו עדי הצדדים, דיון הוכחות נוסף בה נחקרה הגב' שושנה אתרטון, אלמנתו של אתרטון (להלן: "גב' אתרטון") ב "video conference" התקיים ביום 12.11.18. הגב' אתרטון הפסיקה את העדות על דעת עצמה, עזבה בעיצומה של חקירתה והקשר עמה נותק. ב"כ התובעים ביקש בנסיבות אלו לפסול את התצהיר כולו אולם בסופו של דבר הודיע כי **"נסכים שהעדות של אתרטון תישאר על כנה, ובלבד שיתאפשר לנו לטעון במסגרת הסיכומים לעניין משקל עדותה"** (ראה פרוט' מיום 12.11.18 עמ' 30 שורות 22-23).

14. לאחר מועד זה, בו נשמע גם העד דוראל (אשר עדותו הוגשה כעדות מפריכה לתצהירה של אתרטון), הוגשו סיכומי הצדדים בכתב. יש להדגיש כי בחקירותיהם סטו הצדדים מהשאלות שהוסכם לדון בהן לפי ההסדר הדיוני. עם זאת, כמוסכם, ההכרעה בפסק הדין תיוחד לסוגיות כפי שעלו בהסדר הדיוני.

15. התובעים הגישו סיכומיהם ביום 12.12.18, הנתבעים ביום 10.1.19 וסיכומי התשובה של התובעים הוגשו ביום 16.1.19. כחודש וחצי לאחר הגשת סיכומי התשובה, ביום 3.3.19, הגישו התובעים בקשה לפיצול סעדים (תגובה הוגשה ביום 19.3.19 ותשובה ביום 20.3.19). בהתאם להחלטתי מיום 19.3.19, אתייחס במסגרת פסק הדין גם לבקשה זו.

ב. עיקרי טענות התובעים

16. התובעים טוענים כי המעלית היא רכוש משותף ואינה קניינם של הנתבעים ואף לא מהווה חלק מדירתם. לטענתם, פיר המעלית נמצא בחדר המדרגות, דלת המעלית נפתחת אל גרם המדרגות, הכניסה והיציאה מהמעלית אינם בחלל דירת הנתבעים וחדר המכונות המשרת את המעלית אינו חלק מדירתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

17. נטען כי התקנון המוסכם אמנם אפשר לבעלי הזכויות בדירת הגג לבנות מעלית לקומת דירתם ללא צורך בהסכמה, אולם המעלית עצמה אינה רכושם הפרטי. נטען, כי יש ללמוד על כך גם מהוראות התקנון המלמדות כי ברצותו בכך יכול כל בעל דירה לשאת בחלק היחסי של עלות בניית המעלית והוצאות אחזקתה ובהתאם לקנות בה זכות שימוש. נטען כי גם התחייבותו של אתרטון בהסכם המכר מול עדאית קלו מלמד כי מדובר במעלית משותפת.

18. לטענת התובעים, הם נשאו בעלויות התקנת המעלית ומתחייבים לשאת בהוצאות אחזקתה ולפיכך הנתבעים אינם רשאים למנוע מהם שימוש בה.

19. התובעים מוסיפים וטוענים, כי לאחר רכישת הדירות מאת האחיות קלו, שימשה המעלית את התובעים ואת אתרטון כאחד, כאשר הן התובעים והן אתרטון נשאו בהוצאות אחזקתה. לטענתם, עם מכירת דירת אתרטון לנתבעים, חסמו הנתבעים את הפתח הנוסף לחדר המכונות של המעלית ובסמוך לכך החליפו את מנעול דלת המעלית ומנעו את גישתם ושימושם של התובעים במעלית.

20. התובעים טוענים כי היות שהאחיות קלו בנו שתי מעליות אשר ישרתו שתי דירות של כל אחת מהן בכל אחד מהצדדים, לא יעלה על הדעת כי האחיות קלו בנו מעלית שתשרת רק את אחת הדירות של כל אחת מהן, שעה שמעלית יכולה להעלות את ערך שתי דירותיה של כל אחת מהן.

21. התובעים מוסיפים וטוענים כי העובדה שבאגף הצפוני המעלית משרתת את שתי דירות הגג ולא יוחדה רק לאחת מהן, מלמדת שכך צריך להיות הדבר גם בצד הדרומי שכן אין כל הבחנה ביניהם, כעולה מהסכם השיתוף.

22. בסיכומיהם הדגישו התובעים כי גם בהסכם המכר אין כל הוראה לפיה המעלית הוצמדה לדירת הנתבעים ויתרה מכך-הוראה הנוגעת למתן זכות לנציגות להיכנס לחדר המכונות מעידה כי מדובר ברכוש משותף. נטען כי מעולם לא הייתה כוונה ליחד את המעלית לדירת הנתבעים בלבד.

23. בכל הנוגע לכספי ההתקנה של המעלית נטען כי הנתבעים לא נשאו בעלויות אלו, כנטען. הוכחש כי סוכם בין אתרטון לחברת המעליות "חרות בע"מ" (להלן: "חרות"), כי המעלית תשרת רק את דירתו וממילא נטען כי טענה זו היא בגדר עדות שמיעה תוך הרחבת חזית ויש להתעלם ממנה. נטען כי ככל שהיה סיכום כזה ברי כי הוא היה עולה גם בהסכם המכר בין אתרטון לבין הנתבעים. נטען כי על אף שבניית המעלית הושלמה באיחור, לא היה זה אתרטון שנשא בעלויות אלא שלהבטחת התחייבות האחיות קלו הושארה חלק מהתמורה בפיקדון, כך שהחוב לחרות, לצורך השלמת התקנת המעלית,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

שולם מאותו פיקדון. נטען כי דוראל הוא ששילם את הכספים עבור השלמת התקנת המעלית מכספי הפיקדון שהוחזקו ולא אתרטרון. מכל מקום, נטען, חברת המעליות "חרות" לא הייתה הגורם המוסמך להעניק לאתרטרון את הבלעדיות במעלית ולהפוך אותה למעלית פרטית שלו.

24. התובעים מוסיפים וטוענים כי בפירעון חובה של קלו "חרות", ככל שנעשה, קנה אתרטרון לכל היותר זכות תביעה כנגדה. אולם, לטענת התובעים, אתרטרון לא רק שלא הגיש תביעה בנדון אלא ויתר על הכסף כליל.

25. התובעים טוענים כי טענות הנתבעים ביחס למטרד רעש מהמעלית ופגיעה בפרטיות מבוססות על מצבה הקיים של דירת הנתבעים ולא על "זכות" שהייתה להם ומנסים לפגוע בה. על כן, לטענתם, אין באף אחת מטענות אלו ממש. גם לגופו של עניין נטען כי לא הוכח מטרד רעש, כי רכשו את הדירה בזמן שהיה בה חדר מכונות כחלק מהדירה ועל כן אין יסוד לטענת הפגיעה בפרטיות שקיבלו על עצמם עם חתימתם על הסכם הרכישה מול אתרטרון.

26. לטענת התובעים, הם מעולם לא התכחשו לחובתם לשאת בחלק מעלויות תפעולה השוטף והחזקתה של המעלית ועודם מוכנים להשתתף בהן.

27. סיכומו של דבר נטען כי המעלית אינה מהווה רכוש הפרטי של הנתבעים, כי הם לא נשאו בהוצאות הקמתה כלל ועל כן לא ניתן להתנות את שימוש התובעים בה בתשלום הוצאות התקנה. לפיכך נטען כי יש לאפשר להם לעשות שימוש מידי במעלית בכפוף לתשלום הוצאות אחזקה שוטפת בלבד.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

28. לטענת הנתבעים, המעליות בבית המשותף נבנו כך שנועדו לשמש את הדירות הגדולות בקומת הגג בכל צד בלבד (צפוני ודרומי), ולא את הדירות הקטנות של קומת הגג.

29. לפיכך, לטענתם, המעלית נבנתה במקור כך שיוחזק לשימוש דירתם בלבד וכחלק בלתי נפרד ממנה. נטען כי תכנון המעלית וביצועו בפועל נועד לייחד את המעלית לדירה הגדולה בצד הדרומי בלבד. כחלק מהאינדיקציות להוכחת טענתם מפנים הנתבעים למיקומו של חדר המכונות, שלטענתם מהווה חלק מדירתם. נטען, כי בהסכם המכר בין אתרטרון לנתבעים לא הופיעה כל הוראה בנוגע למתן זכות גישה לנציגות או לאנשי חברת המעליות לחדר המכונות, דבר המחזק את טענתם כי המעלית יוחזק לשימוש דירת הנתבעים בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

30. נטען כי חלק בלתי נפרד מהתמורה ששילם אתרטון בגין דירת הנתבעים היא עבור התקנת המעלית וקיומה כחלק בלתי נפרד ממנה. עוד נטען כי אתרטון הוא שהשלים את התקנת המעלית ומימן זאת מכיסו.

31. הנתבעים טוענים כי מאז התקנתה בעלי דירת הנתבעים הם היחידים שעושים שימוש במעלית ונושאים בהוצאות תפעולה והחזקתה לבדם.

32. הנתבעים טוענים כי היות שחדר המכונות המשרת את המעלית ממוקם בדירתם, ובשים לב לכך שהם תושבי חוץ אשר לא נמצאים לעיתים תכופות בדירתם זו שבישראל, מתן גישה לחדר המכונות באופן סדיר יפגע בביטחונם, פרטיותם, בטחון רכושם וקניינם ויחשוף אותם לתביעות נזיקיות אחרות. עוד טוענים התובעים כי הרעש המופק מחדר המעליות לדירתם הוא חזק וכלל שתינתן לאחרים הרשות להשתמש במעלית חייהם יהפכו לבלתי נסבלים ואף תפגע ערך דירתם.

33. לטענת הנתבעים, התובעים אינם בעלי זכות שימוש במעלית, אולם ככל שיבקשו לשאת בחלק היחסי של עלות בנייתה, ישתתפו באחזקתה ויציגו אלטרנטיבה להעסקת חדר המכונות למיקום שאינו בשטח דירת הנתבעים והגישה אליו אינה דרך דירתם, ככל שזו תעמוד בדרישות החוק והתקנים, הרי שאז יהיו במעמד של בעלי זכות שימוש.

34. באשר להוראה בהסכם המכר בין עדאית קלו לאתרטון ביחס למתן גישה לנציגות לחדר המכונות, טוענים הנתבעים כי סעיף זה נועד, על פי הנראה, לצרכים פורמאליים. עוד נטען כי בהסכם הרכישה של הנתבעים אין כל אזכור לנושא זה ומשכך אין כל חובה חוקית לכך.

35. הנתבעים טוענים כי היות שאתרטון היה ראשון לרכוש את דירתו מעדאית קלו, הרי שהרוכשים האחרים, ביניהם התובעים, רכשו את הזכויות אשר לא נמכרו לאתרטון. נטען, כי הסטטוס בדירת הנתבעים גובר וכי התובע 1 מודע לזכויות בדירת הנתבעים.

36. הנתבעים טוענים כי כלל לא הוכח כיצד פועלת המעלית בצד הצפוני וממילא לא ניתן ללמוד מטענתם הלא מוכחת של התובעים בהקשר זה דבר.

37. לטענת הנתבעים, מהוראות התקנון המוסכם עולה כי על בעל דירה המעוניין להצטרף לשימוש במעלית לעמוד בתנאים הקובעים בסעיף 4(ה). נטען כי ביחס לקומה ג' נקבעה חובת השתתפות של 42%. לטענת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

הנתבעים, עצם ההתייחסות בתקנון לקומה ג' ואחוז ההשתתפות הנדרש מקומה זו, מלמד כי לא כל דירות הגג קיבלו את הזכות לשימוש במעלית בעת הקמתה, שכן, הקומה תוכננה לשתי דירות בלבד.

38. בסיכומיהם חזרו הנתבעים על הטענה כי דירת הנתבעים היא בעלת זכות השימוש הייחודית במעלית וכי המעלית היוותה חלק מעסקת מכירת הדירה לנתבעים וכי אף השימוש הייחודי של דירת הנתבעים במעלית מיום הקמתה מוכיח זאת.

ד. דיון והכרעה

39. למעשה, היות שהוסכם בין הצדדים במסגרת ההסדר הדיוני כי לתובעים זכות שימוש במעלית, ניצבות

ארבע סוגיות מרכזיות בהן יש להכריע, בשים לב להסדר הדיוני.

האחת, האם הנתבעים נשאו בעלויות הקמת המעלית באופן המצדיק לחייב את התובעים לשלם לנתבעים את חלקם בעלויות הקמתה, כתנאי לשימושם, וככל שכן באיזה סכום?

השנייה, מי צריך לשאת בהוצאות הפרדת מונה החשמל?

השלישית, באיזה אופן יוכלו התובעים לגשת אל חדר המכונות הממוקם בדירת הנתבעים?

הרביעית, כיצד יבוצע בפועל התשלום עבור חברת המעליות לצורך אחזקתה השוטפת של המעלית?

40. נפתח במסגרת המשפטית הרלוונטית לעניינינו.

41. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

42. סעיף 55 לחוק מורה כי לא כל חלקי הרכוש המשותף ניתנים להצמדה פיסית. כך, למשל, קובע הסעיף כי לא ניתן להצמיד "חדרי מדרגות, מעלית, מקלטים ומתקנים שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות". השאלה אם מתקן מסוים, כגון מעלית שנועדה לשמש רק חלק מבעלי הדירות ניתנת להצמדה נותרה בצריך עיון (ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא (2) 561). בספרות המקצועית ובפסיקה הובעה דעה כי אין סיבה לשלול את האפשרות להצמדת הבעלות במעלית כזו רק לחלק מבעלי הדירות המשתמשים בה, ובלבד שניתנה לכך הסכמת כל יתר בעלי הדירות כנדרש בסיפא לסעיף 62 (א) לחוק קובע כי "...אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". (ראה למשל דויטש, 683 י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, חלק ב', בעמ' 399, ראה סקירת העמדות השונות ב- ת.א 125/94 מרז'ן נ' לוי, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 5.3.02) אציין כי גם מבחינה פרקטית, נרשמים בתיים משותפים בהן קובעות הוראות התקנון המוסכם הצמדה של מעלית לחלק מבעלי הדירות בלבד, כל עוד הן משמשות רק אותם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

43. על רקע דברים אלה, ניתן לקבוע כי ככלל, מעלית תהווה רכוש משותף כל עוד לא הוצמדה כדין לדירה או לחלק מדירות הבית המשותף (ראה בהרחבה על ההבחנה בין מעלית המהווה רכוש משותף למעלית "פרטית" בפסיקתי בתיק (מפקח י-ם) 40/13 זמורה גרטי צילה נ' גלבשטיין (21.3.13, פורסם ב"נבו"), תיק (מפקח ת"א) 908/17, כהן אליעזר וגטניו ירדן נ' איבט אהרון ויהושע אהרון, 20.12.18, פורסם ב"נבו").

44. סעיף 59 ו' לחוק, העוסק בתנאים להקמת מעלית בבית משותף, הוא סעיף דיספוזיטיבי, הקובע בין היתר, בסעיף (ג) לו, כי בעלי הדירות רשאים לקבוע הסדרים אשר יחרגו מהוראת החוק " (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם; (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית).

45. לבית המשותף תקנון מוסכם מיום 24.7.89. בתקנון המוסכם, בין היתר, נקבע (סעיף 44 (ה)) כי הבעלים של קומת הגג יהיו רשאים לבנות מעלית:

"בעלי היחידות של הגג או בעל אחת מהן, יהיה/יהיו רשאי/ים לבנות מעלית המיועדת לשימוש בדירת/ות הגג ופיר למעלית שתוביל לקומת הגג של הבניין וזאת על שטח המיועד לכך בחלל חדר המדרגות, או במקום מדרגות החרום שנהרסו באם חלל חדר המדרגות לא יתאים לכך, וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי היחידות האחרות, בתנאי שבעלי היחידות האחרות לא ישתתפו בהוצאות הבניה והאחזקה של המעלית. מוסכם בין הצדדים להסכם זה שבעל/ים של דירה/ות אחרות בבניין פרט לקומת הגג, לא תהיה כל זכות שימוש ו/או אחרת במעלית. בעלי הדירות האחרות לא ימנעו את בניית המעלית מכל סיבה שהיא, למרות השימוש ו/או פגיעה אפשרית ברכוש משותף, ו/או בקיר/ קירות חיצוניים ו/או בחדר המדרגות. בנית המעלית תתוכנן כך שלא תופרע כניסתם של בעלי הדירות בבניין לדירותיהם מחדר המדרגות. לצורך בניית המעלית יהיו רשאים בונה לפרוץ בחדר המדרגות ו/או בקיר החיצוני של הבניין, גישה למעלית ולעשות כל מעשה ו/או פעולה הנחוצה והדרושה להקמת והפעלת המעלית, וכל זאת בתנאי שהדבר לא פוגע בזכויותיו של בעל יחידה כלשהי לגבי השטח המוצמד לדירתו, ובתנאי מפורש שיחזירו את המצב לקדמותו, בכפוף לשינויים המחייבים לאחר התקנת המעלית, משך תקופת בנית המעלית לא יעלה על 12 חודשים.

למרות האמור בסעיף זה, תהיה לכל בעל דירה שהמעלית מגיעה לדירתו זכות להשתתף בבניית המעלית, ובמקרה זה גם זכות לשימוש במעלית, וזאת בתנאי שישתתף בהוצאות בנית המעלית באופן יחסי למספר המשתתפים בתשלום עבור בניית המעלית, יחסית למס' החדרים בדירה והקומה בה נמצאת הדירה.

קומה א' 24 %



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

קומה ב' 34%

קומה ג' 42%"

46. התקנון גם נתפש כחוזה, או למצער, כמוסד משפטי עליו חלים דיני החוזים. בע"א 5043/96 **נחמיה גלמן נ' הררי רפול עזרא**, פ"ד נד(3), 389, נקבע כי תקנון הבית המשותף הוא בגדר הסכם בין הצדדים, וככזה, מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנותו של חוזה.

47. כאשר עסקינן בפרשנותו של חוזה, עלינו לתת את הדעת בראש ובראשונה ללשון החוזה, אך גם לנסיבות כריתתו ולאומד הדעת הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה: **"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים"** (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 **מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ**, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311, דנ"א 2045/05 **ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל**, פ"ד סא (2) 1, 2006).

48. ומן הכלל אל הפרט. הנה כי כן, אם נפתח בפרשנות הלשונית, הרי שמהוראה זו של התקנון עולה כי קיימת זכות בלעדית לבעלי דירת הגג (היא תת חלקה 8) לבנות מעלית לקומת הגג ללא כל צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות, כאשר מוסכם כי ליתר הדירות לא תהיה זכות שימוש במעלית. אולם, סיפת הסעיף מוסיפה וקובעת כי זכות שימוש במעלית תהיה למי שהמעלית מגיעה לדירתו ובכפוף לנשיאה בהוצאות **"בניית המעלית"** בהתאם למתווה הקבוע בסעיף זה. דהיינו, המעלית שתוקם ככזו המשמשת את דירת/ות הגג לא תהיה בשימוש בלעדי של דירות הגג אלא תשמש גם דירות אחרות אליהן היא מגיעה בכפוף לנשיאה בתשלומים אשר היו כרוכים בבנייתה.

49. הפרשנות הלשונית אם כן מלמדת, כי יש לסווג את המעלית כ"רכוש משותף" הכפופה לזכות שימוש של יתר בעלי הדירות אליהן היא מגיעה בכפוף לנשיאה בתשלומי בנייתה.

50. בהקשר זה אין בידי לקבל את הפרשנות הלשונית לה טענו הנתבעים, היינו כי זכות השימוש של התובעים במעלית כפופה בין היתר לכך שלא תהיה פגיעה בזכויות הנתבעים וזאת כביכול מכוח המשפט הקובע כי **"וכל זאת בתנאי שהדבר לא פוגע בזכויותיו של בעל יחידה כלשהי לגבי השטח המוצמד לדירתו"**. אמרה זו בסעיף 4(ה) לתקנון המוסכם עוסקת בתנאים להקמת מעלית ולא בתנאים למתן זכות שימוש במעלית לבעלי דירות המבקשים להצטרף אל המשתמשים בה. משעה שהמעלית כבר נבנתה לפני למעלה משני עשורים, בוודאי שסעיף זה אינו רלוונטי כעת. הוראות המתייחסות למתן זכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/379/2017

השימוש במעלית הן אלו הקבועות בסיפא ואין בהן כל התניה לפיה זכות השימוש במעלית כפופה לכך שלא תפגע זכויותיה של יחידה כלשהי. יתרה מכך. אף אם היה מקום לקבל פרשנות זו של הנתבעים (ואין הדבר כך) הרי שלא מצאתי כי במתן זכות שימוש תפגע זכות מוקנית של הנתבעים. הנתבעים רכשו את הדירה ביוזעם כי חדר המכונות של המעלית נמצא בשטח דירתם ותוך שידעו על הוראות התקנון המוסכם המאפשרות לכל בעל דירה זכות שימוש בה בכפוף להשתתפותו בעלויות הקמתה. לפיכך, לא מצאתי בסיס לטענה כי זכות מוקנית שלהם ביחס לדירה נפגעת עם מתן זכות השימוש בה, שכן היה עליהם לצפות מראש אפשרות שבעל דירה נוסף יבקש לעשות שימוש במעלית בהתאם לאפשרות שמקנה לו התקנון. בעת שבחרו לרכוש דירתם בה חדר מכונות של אותה מעלית, לקחו על עצמם מראש את הסיכון כי יהיה עליהם לאפשר גישה לחדר המכונות בו ממוקם מנוע המעלית המשותפת גם לבעלי דירות אחרות ואף כי ייתכן שמנוע המעלית ירעיש בשל כך יותר ממצב בו הם לבדם עושים במעלית שימוש.

51. ביחס לפרשנות התכליתית, כאמור, לא הוגשה כל ראייה מטעם מי שהיה שותף לניסוח התקנון בזמן אמת ועל כן לא ניתן היה לתור אחר כוונת הצדדים במועד ניסוח התקנון. לפיכך, ממילא, לא נסתרה הפרשנות הלשונית לפיה מדובר במעלית אשר כפופה לזכות שימוש של יתר בעלי הדירות אליהן היא מגיעה בכפוף לנשיאה בחלקם היחסי בעלויות הקמתה (וממילא הוצאות אחזקתה השוטפת), ללא תנאי נוסף.

52. לפיכך, גם אם נקבל את טענת הנתבעים כי המעלית יוחדה לשימוש דירת הנתבעים (ולא היא) הרי ששימוש זה- על פי הוראת התקנון- כפוף ממילא לאפשרות של כל בעל דירה אחרת שהמעלית מגיעה לדירתו לעשות בה שימוש, ובלבד שישא בתשלום חלקו בבנייתה וברי כי גם בעלויות אחזקתה השוטפת.

53. למעלה מן הצורך אוסיף ואציין כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים כי המעלית נבנתה כך שיוחדה לשימושם שלהם. טענתם כי האחיות קלו התכוונו לייחד את המעלית בכל צד לדירה הגדולה דווקא לא הוכחה בכל ראייה ונטענה בעלמא, כסברה בלבד. לא הובאה מטעמים כל עדות מטעם האחיות קלו או כל גורם אחר אשר תכנן את המעלית ממנה ניתן היה להבין מה הייתה כוונתן בזמן אמת. גם המסמכים שהגישו הנתבעים בהליך לא ביססו טענה זו כלל.

54. מסקנה זו מעוגנת במספר אדנים. האדריכל דוראל, אשר העיד מטעם התובעים, היה העד היחיד אשר הכיר את הנעשה עוד מזמן בניית המעלית. דוראל העיד כי הוא זה שהיה ממתכנני בניית 4 הדירות בקומת הגג והיה מעורב בנעשה בהקשר זה. בעדותו טען כי "המעלית נבנתה לכל הבניין" (ראה פרוט' מיום 12.11.18 עמ' 32 שורה 14). מעדות דוראל עלה שאביהן של האחיות קלו, הד"ר יעקב קלו (להלן: עמוד 11



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

"ד"ר קלוי" הוא שהיה הרוח החיה מאחורי בנותיו שהיו בנות כעשרים אותה עת (ראה בעמ' 31 שורות 8-13). לפי עדות דוראל, לשם בניית המעלית נלקח שטח מהדירות התחתונות והן קיבלו עבור כך פיצוי. הדירות בקומת הגג היו כולן של קלו באותה עת, מי שגם יזמו את בניית המעלית, ולכן מטבע הדברים לא קיבלו פיצוי (ראה עמ' 31 שורות 41-37).

55. יתרה מכך. אף הנתבעים עצמם, באמצעות ב"כ, אישרו בדיון שנערך ביום 19.11.17 כי המעלית מהווה רכוש משותף ושאינה בבעלותם של הנתבעים: **"אף אחד מעולם לא בא וטען בעלות על המעלית. מוסכם שהמעלית היא רכוש משותף... (פרוט' 19.11.17 עמ' 1 שורה 9). ובהמשך - " גם הלקוחות שלי לא טוענים שהמעלית היא רק שלהם" (שם, עמ' 2 שורה 15).** ב"כ הנתבעים המשיך והבהיר באותו דיון כי **" מרשי לא רוצה להשתמש רק הוא במעלית פשוט חדר המכונות בחדר השינה שלו וזה מפריע" (עמ' 3 שורות 23-34).** עם זאת, בהמשך ההליך והגשת כתבי הטענות חזרו הנתבעים וטענו כי מדובר במעלית שיוחדה לשימושם וכי אין לנתבעים זכות לעשות בה שימוש אלא בתנאים, בין היתר, העברת חדר המכונות של המעלית מדירתם למיקום אחר שאינו בדירתם.

56. שושנה אתרטון (להלן: **"גב' אתרטון"**) עצמה אישרה בעדותה כי גם בני הזוג אתרטון לא ראו במעלית כמעלית פרטית בזמן שהיו בעליה של דירת הנתבעים, אלא כי השתמשו בה באופן בלעדי נוכח הנסיבות: **"... לא רצינו להשתמש במעלית בלעדית, רק שהדירה מולנו לא הייתה מכורה עדיין, ומכון התקנים לא רצה שמישהו אחר ישתמש במעלית מטעמי ביטחון, כי חדר המכונות בדירה..." (פרוט' 12.11.18, עמ' 28 שורות 43-45), ובהמשך חזרה והעידה כי: "... לא רצינו בלעדיות על המעלית..." (עמ' 29 שורות 8-9).**

57. עדותה זו של גב' אתרטון עולה בקנה אחד גם עם הוראות הסכם המכר בין עדאית קלו לבין אתרטון. סעיף בסעיף 3ב' להסכם המכר צוין כי הרוכש (אתרטון) מצהיר **"כי ידוע לו שבתחום הדירה מצוי חדר המכונות למעלית וכן קולטים של אנרגיה סולרית בגג הצמוד לדירה, והנו מאשר ומתחייב כי יאפשר לועד הבית של רח' בוגרשוב 3 ת"א, להכנס לדירה, לאחר תיאום המועד מראש, לצורך ביצוע תקונים במכונות ובקולטי השמש הנ"ל, ובלבד שהתיקונים יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומוסמכים תוך הפרעה מינימלית למגורי הקונה"**. הוראה זו מלמדת כי למעשה גם עדאית קלו, אשר מכרה זכויותיה בדירת הנתבעים לאתרטון, לא ראתה את המעלית ככזו שיוחדה לשימוש דירת הנתבעים בלבד. ברי כי לו היה מדובר במעלית שיוחדה לשימוש דירת הנתבעים לא היה כל בסיס או הצדקה לאפשר ל"ועד הבית" לגשת לחדר המכונות של המעלית לשם תיקונה. עצם מתן אפשרות זו לנציגות הבית המשותף מלמדת כי המעלית מהווה רכוש משותף ולא רכוש הפרטי של דירת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

58. זאת ועוד. גם בחוזה בין אתרטון לכהן (נספח יא' לתצהיר הנתבע 1), לא מצוין כי המעלית מיועדת לשימושה הייחודי של דירת הנתבעים. ברי כי הנתבעים רכשו את הזכויות שרכש אתרטון ובאו בנעליו ועל כן ממילא לא יכול היה אתרטון למכור להם יותר ממה שיש לו.

59. אמנם, הנתבעים הציגו ראיות מהן עולה כי התקשרו בחוזה עם חירות למתן שירות (ראה נספח ח' לתצהיר טיירי כהן) ולטענת הנתבע 1, טיירי כהן, אף הוסכם עמם כי המעלית תשמש רק את דירת הנתבעים (ראה נספח ט' לתצהיר טיירי כהן). אלא, שאף אם היה קיים הסכם כאמור בין כהן ל-"חירות", אין בכוחה של חרות להעניק לכהן זכות שימוש ייחודית במעלית המהווה רכוש משותף.

60. מסקנה זו, לפיה המעלית לא יוחדה לשימוש דירת הנתבעים בלבד, עולה גם מכך שהיא נבנתה במקורה באופן בו קיימת תחנת יציאה גם בקומות א' ו-ב' (ראה נספח א' לתצהיר צבי כסיף-חוות דעת שהעביר לנציגות ביום 29.4.13 ובה מצוין, בין היתר, כי: **"בבניין הנ"ל מותקנת מעלית חשמלית תוצרת חברת חירות (טיסנקרופ היום). המעלית משרתת היום קומת כניסה וקומה עליונה. למעלית תחנות נוספות בקומות א' ו-ב' שלא מקבלות שירות"**). ברי כי לו הייתה מיועדת מלכתחילה לשרת רק את דירת הנתבעים כמעלית פרטית לא היה צורך לבנות בה תחנות יציאה לקומות הנוספות. בנוסף לכך, תחנת היציאה של המעלית בקומת הגג בה מצויות דירות הצדדים היא במבואה המשותפת כך שהמעלית אינה מגיעה באופן ישיר לתוככי דירת הנתבעים (ראה למשל בתצהיר רוקח נספח ט' וכן עדות גב' אתרטון, עמ' 28 שורות 31-36).

61. הנתבעים ניסו להיאחזו בטענה כי הם וקודמיהם בדירה עשו שימוש בלעדי במעלית מרגע התקנה, ללמדך כי מדובר לכאורה במעלית שיוחדה לשימושם. גם טענה זו מצאתי כי יש לדחות. אף אם בעלי דירת הנתבעים עשו לבדם שימוש במעלית במשך השנים מאז שהותקנה, אין הדבר מלמד על כך שהמעלית יוחדה לדירתם בלבד. יתרה מכך, אף אם יוחדה לשימוש דירתם בלבד ואף אם מרגע הקמתה עשו בה שימוש בעלי דירת הנתבעים בלבד ודייריהם- עדיין קיימת אפשרות לכל אחד מבעלי הדירות לעשות שימוש במעלית זו בכפוף להשבת הוצאות התקנתה, כמצוין בתקנון המוסכם.

62. יתרה מכך. המעלית לא הוצמדה כדין לדירת הנתבעים בלבד בשום שלב, לא נרשם תקנון מוסכם מתוקן הקובע כך ואף לא נכרתו הסכמים בין בעלי הדירות לבין עצמם בנוגע למתן זכות קניינית ייחודית כזו.

63. יש לדחות את טענת הנתבעים, לפיה עולה כביכול מהוראות התקנון המוסכם כי לא כל דירות הגג קיבלו את הזכות לשימוש במעלית בעת הקמתה, שכן, הקומה תוכננה לשתי דירות בלבד (ובשים לב לכך שביחס לקומה ג' נקבעה חובת השתתפות של 42%). בתקנון המוסכם מצוין כי בעלי הגג הצמוד לתת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

חלקה 8 יוכלו לבצע על הגג "כל פעולת בניה מכל סוג שהוא.. ללא כל צורך בהסכמה ו/או אישור כל יתר בעלי הדירות בבית... " לפיכך, נראה כי אין מניעה שהקביעה בסעיף 4(ה) ביחס למעלית תחול גם על דירות חדשות אשר תיבנינה כאמור (ראה סעיף 4(א) לתקנון המוסכם). בנוסף לכך, אין בתקנון כל הגבלה על מספר הדירות שניתן להקים בקומה ג', ולא מצאתי כי ניתן ללמוד מקביעת שיעור ההשתתפות כשלעצמו על הגבלה במספר הדירות האפשרויות בקומה זו. מכל מקום, הן התובעים והן הנתבעים עושים שימוש בדירה שהייתה אמורה לפי רישיון הבניה לשמש דירה אחת וגם מכאן שאין זכותם של התובעים גוברת על זו של הנתבעים.

64. מהאמור לעיל עולה כי אין מדובר במעלית שיוחדה לשימוש דירת הנתבעים אלא במעלית המהווה רכוש משותף ואשר לתובעים זכות לעשות בה שימוש, בכפוף לתנאים ביחס אליהם יורחב בהמשך.

האם הנתבעים נשאו בעלויות הקמת המעלית?

65. הצדדים נחלקו ביניהם בשאלה אם הנתבעים עשו שימוש ייחודי במעלית מעת הקמתה או שמא גם התובעים השתמשו בה כדבר שבשגרה, כאשר נושא זה התקשר בטיעוני הצדדים גם לסוגיית הנשיאה בעלויות הקמתה ולנשיאה בעלויות הפרדת חשמל המעלית מחשמל דירת הנתבעים.

66. בהקשר זה מצאתי כי התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי עשו שימוש במעלית מעת הקמתה וכי הנתבעים מנעו מהם בכוח, באמצעות החלפת מפתח, את המשך גישתם למעלית.

67. עדויות חבריהם של התובעים (לירון קרביץ, ניר יעיש ודורון דרויק) לפיהן נהגו לעלות לדירת התובעים במעלית, לאחר שרוקח היה יורד ומעלה אותם לקומה השלישית באמצעות מפתח שהיה ברשותו, לא יוחדו לתקופה מסוימת. תצהירי שלושה נוסחו באופן דומה עד זהה. שלושתם העידו כי למיטב זיכרונם היה זה משנת 2012 "ואילך" (סעיף 3 לתצהירי עדותם הראשית). הגב' אתרטון אישרה בתצהיר עדותה הראשית כי לפרק זמן של 5-6 חודשים אפשרו לתובעים להשתמש במעלית בכפוף לתשלום דמי החזקה והפסיקו את ההרשאה (ראה סעיף 10 לתצהירה). בנסיבות אלו לא נסתרה האפשרות כי אותו שימוש שעשו אלו במעלית נעשה באותה תקופה בה ניתנה הסכמת אתרטון לכך ולא מעבר לזה.

68. בנוסף, מעדויות התובעים עלו סתירות רבות בהקשר לטענה זו. כך למשל, בעוד שאחיו של התובע 1, צבי שפירא (להלן: "צבי") העיד כי הוא אישית שילם לאתרטון במזומן את הוצאות אחזקת המעלית השוטפת מדי כמה חודשים (ראה פרוטוקול מיום 12.3.18 עמ' 20 שורות 8, 16-20), העיד התובע 2, רוקח, שדווקא הוא היה זה ששילם לאתרטון והתקזז עם צבי על שכר הדירה ששילם, שכן אותה עת שכר את דירת התובעים (ראה עמ' 22 שורות 41-37, 46-47). לא זו אף זו, רוקח בעדותו עמד על כך שהוא היה מי ששילם לאתרטון, וכשעומת עם כך שעל פי טענת התובעים היו כביכול כמה גורמים ששילמו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

לאחרטון השיב, בין היתר- **"צביקה אולי לא זכר את הסכומים כי אני שילמתי עליהם"**. הן צבי והן רוקח טענו כי מדובר בתשלום במזומן, מבלי שהציגו לה כל אסמכתא.

69. באופן דומה, גם טענתו של צבי כי שילם ישירות לחברת המעליות על תיקוני המעלית (עמ' 20 משורה 31-33) מעלה ספקות. ראשית, משום שגם הפעם הטענה לא נתמכת בכל חשבונית. שנית, משום שצבי כלל לא זכר את שם חברת המעליות לה שילם (עמ' 20 שורה 35), שלישית, משום שנציג חברת המעליות טיסנקרופ (אשר רכשה את "חירות"), אליהו אבוטבול, העיד בתצהירו כי מיום הקמת המעלית אתרטון וכהן היו היחידים אשר שילמו לחברה את חשבונות התחזוקה של המעלית, תוך שצרף לכך חלק מהחשבוניות (ראה סעיף 6 לתצהיר עדותו הראשית וחשבוניות נספח ג' לתצהיר), כאשר עדותו זו לא נסתרה בחקירתו הנגדית.

70. סתירה נוספת התגלתה בגירסתו של רוקח בכל הנוגע למועד בו נטען כי כהן הפסיקו כביכול את אפשרות השימוש של התובעים במעלית ונעלו את המעלית באופן שלא התאפשר השימוש בה לתובעים. בעוד שבתצהירו טען כהן כי המועד הוא אוגוסט 2014 (ראה בסעיף 20 לתצהיר עדותו הראשית), בחקירתו טען כי היה זה בסמוך למועד שכהן רכשו את הדירה בשנת 2013 (ראה בעמ' 22 שורות 14-16, 26-27).

71. תכתובות של אתרטון או מי מטעמו במועד הסמוך לרכישתו את הדירה, אל מול באי כוח מוכרי דירת הנתבעים, קלו, או מי מטעמם, מלמדות כי אתרטון ראו את המעלית ככזו אשר לפחות משמשת רק את דירתם. כך למשל, בתשובת ב"כ של אתרטון, עו"ד דרור אלוך, ביחס למה שמוגדר כ"הסכם שיתוף" מיום 2.3.09 (נספח י' לתצהיר טיירי כהן) מצוין כי **"בדירת מרשי יש מעלית המגיעה ישירות לדירה וכמובן שכל הוצאות האחזקה בגינה חלות על מרשי"**. מדובר בניסוח שאינו עולה בקנה אחד עם שימוש של בעלי דירות נוספים אותה עת במעלית, ללא מחלוקת. באופן דומה, מכתבו של אתרטון לצבי שפירא מיום 5.3.07 מלמד כי אתרטון ראה את המעלית כמעלית פרטית המשרתת את דירתו בלבד (נספח ד' לתצהיר שושנה אתרטון)- Herut wanted to take out the lift as Charlie Dorrel (the developer) had not paid the bill. It was only after a meeting with the directors of Herut that I came to an arrangement to keep the lift. Part of this agreement (besides the finance involved) was that the lift should be for the private use of my flat only."

72. מכלל האמור לעיל עולות, למצער, תהיות כבדות משקל ביחס לטענת התובעים כי עשו שימוש קבוע במעלית. דווקא טענתם של הנתבעים כי המעלית שימשה בפועל את דירתם באופן בלעדי במשך השנים נראית כסבירה יותר מחומר הראיות. לכל הפחות- לא עלה בידי התובעים להוכיח טענתם זו. במצב דברים זה אין לקבל את טענת התובעים כי נעשה על ידם שימוש תדיר במעלית והנתבעים מנעו מהם באופן חד צדדי את המשך השימוש בה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

73. בשלב זה יש לבחון האם בעלי דירת הנתבעים, הם אשר נשאו בהוצאות התקנת המעלית וכלל שכן מה היה גובה התשלום ומה חלקם, אם בכלל, של התובעים מסך הוצאה זו.

74. אין למעשה חולק בין הצדדים כי המעלית הותקנה עוד בתקופה בה אחזו האחיות קלו בזכויות הבעלות של תת חלקה 8 על הסתעפויותיה וכי בניית המעלית הושלמה בתקופה בה היה אתרטון בעלי דירת הנתבעים. בהקשר זה לא למותר לציין כי בתקנון המוסכם, אשר קבע הסדר ייחודי ביחס לשימוש במעלית כפי שמאפשר כאמור סעיף 159(ג) לחוק, דובר על מעלית שעתידה להיבנות. אין חולק כי בזמן שהותקן התקנון המוסכם לא עמדה על תילה עדיין מעלית בבית המשותף. לעומת זאת, כאשר הצדדים רכשו דירותיהם, המעלית כבר הותקנה על ידי האחיות קלו, מי שבבעלותן היו למעשה כל דירות הגג בעצם בזמן התקנתה מעלית, אלא שההתקנה לא הושלמה.

75. המחלוקת נוגעת לשאלה האם הנתבעים נשאו בדרך זו או אחרת בעלויות הקמת המעלית או האם יש לראותם כמי שנשאו בעלויות אלו. בהקשר זה יש להבחין בין עלויות הקמת המעלית בתקופת הבעלות של האחיות קלו, לעלויות בתקופת הבעלות של אתרטון. בתקופה הראשונה, החזיקו האחיות קלו בזכויות הבעלות של כל דירות הגג בבית המשותף. לפיכך, הן התובעים והן הנתבעים באו בנעליהם. משמצאנו כי המעלית נבנתה כמעלית משותפת ולא יוחדה לשימוש דירת הנתבעים דווקא, אין בסיס להשית על התובעים את עלויות ההקמה בהן נשאו האחיות קלו. יש לדחות גם את טענת הנתבעים כי המחיר ששילמו עבר דירתם גילם קיומה של מעלית לשימוש הפרטי. ראשית, טענה זו נטענה בעלמה ולא הוכחה (כך למשל לא הוגשה כל חוות דעת מומחה השופכת אור על רכיבי מחיר הדירה). שנית, כפי שנקבע לעיל, לכל הפחות היה על הנתבעים לדעת, בין היתר, כי כפי שמורה התקנון המוסכם, מדובר במעלית המהווה רכוש משותף אשר קיימת זכות שימוש בה גם לבעלי דירות אחרים ואין מדובר מעלית פרטית. שלישית, אף אם בחרו לשלם עבור הדירה תמורה בגובה המשקף קיומה של מעלית, לא הוכח שיש לראות בכך תשלום המגלם קיומה של מעלית פרטית או על כי גולמו בו גם הוצאות התקנתה של המעלית.

76. בתקופה השנייה, היה אתרטון בעלי דירת הנתבעים ולפיכך יש מקום להמשיך ולבחון האם נשא בעלויות השלמת התקנת המעלית והאם יש להשית על התובעים חלק מעלויות אלו כתנאי לשימושם במעלית עבור דירת התובעים.

77. גבי אתרטון העידה בחקירתה הנגדית כי אתרטון שילם \$20,000 לשם השלמת התקנת המעלית וזאת לאחר שעדאית קלו או מי מטעמה (דוראל) לא עמדה בהתחייבותה החוזית ולא השלימה את התקנת המעלית (ראה בתצהיר עדותה הראשית עמ' 2 שורה 7, וכן בחקירתה הנגדית בעמ' 29 שורה 31). אלא,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

שטענה זו לא נתמכה בכל אסמכתא וזאת ללא כל הסבר מניח את הדעת. על אף שהנתבעים הביאו לעדות נציג מחברת המעליות תיסנקרופ אשר צרף חשבוניות שונות בנוגע לתשלום אתרטון וכהן במהלך השנים, אבוטבול, לא צורפה לתצהירו כל חשבונית הנוגעת לתשלום נטען זה ביחס להשלמת התקנת המעלית. גם אתרטון אישרה בעדותה כי אין לה כל אסמכתא לכך **"אין לי לפניי שום דבר"** (עמ' 29 שורה 17). כשנשאלה מדוע אתרטון לא תבע סכום זה ששילם לטענתו השיבה **"על 20,000 דולר. הוא ויתר טוטאלית"** (עמ' 29 שורה 31).

78. דוראל טען בעדותו כי הסכום הנדרש לשם השלמת המעלית הופחת מכספי הפיקדון שהוחזקו אצל בא כוח התובעים בעת הרכישה והועברו לטובת חברת המעליות לשם השלמת התקנת המעלית. לטענתו בסופו של דבר סכום זה הופחת מכלל סכום הרכישה שהיה עליו לשם לאתרטון (עמ' 34 שורות 6-1). עדותו של דוראל לא חפה מקשיים, בין היתר בהיעדר כל ראייה לכך שאכן הופחת סכום כלשהו מהפיקדון לשם השלמת התקנת המעלית ובשים לב גם להיעדר זימונו של ב"כ התובעים דאז לעדות בהקשר זה. עדות זו אף לא עולה בקנה אחד עם מכתבו של אתרטון לצבי שפירא מיום 5.3.07 בה הוא מזכיר, אם כי בדרך אגב, את העלויות שנלוו להשלמת התקנת המעלית מול חרות.

79. התוצאה היא, אם כן, כי אף אם אתרטון נשאו בתשלום כלשהו לשם השלמת התקנת המעלית לא עלה בידי הנתבעים להוכיח מה היה הסכום המדויק ששולם. מעבר לטענה בעלמא של הגב' אתרטון בעדותה לסכום של **"\$20,000"** לא הוצגה לכך כל אסמכתא וזאת כאמור ללא הסבר מספק. לפיכך, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח תשלום לשם הקמת המעלית באופן המטיל על התובעים חובת החזר עלות ההתקנה כתנאי לשימוש במעלית.

80. לפיכך, גם אין צורך להכריע בשאלה האם יש לראות בתשלום שנשא אתרטון לשם השלמת התקנת המעלית כתשלום בו נשאו הנתבעים כמי שבאו בנעליו ברכישת הדירה.

81. סיכומו של דבר הוא כי על אף שהנתבעים לא הוכיחו כי עשו שימוש במעלית משך השנים וכי מחומר הראיות עולה כי דירת הנתבעים היא שעשתה במעלית שימוש בלעדי מעת הקמת המעלית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הם אכן נשאו בעלויות הקמתה באופן המטיל על התובעים את חובת תשלום עלויות ההקמה כתנאי לשימוש במעלית.

הוצאות הפרדת מונה החשמל

82. בשים לב לעובדה כי חשמל המעלית מחובר למונה החשמל של דירת הנתבעים, הרי שלשם מתן אפשרות לתובעים לעשות שימוש בה יש להפריד בין מונה החשמל הדירתי של דירת הנתבעים למונה החשמל של המעלית. היות שדירת הנתבעים היא שמבקשת עתה לעשות שימוש במעלית בניגוד לנוהג שהיה קיים בבית המשותף מאז הקמת המעלית, כמתואר לעיל, ולשנות את המצב קיים, על התובעים לשאת בכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

ההוצאות הכרוכות בהפרדת מונה החשמל. תנאי לשימוש הנתבעים במעלית הוא הפרדת מוני החשמל כאמור.

83. על התובעים, אם כן, לשכור איש מקצוע מומחה בתחום החשמל על מנת שייתן חוות דעת ביחס לאפשרויות להפרדת מונה החשמל באופן שהחשמל הנצרך על ידי המעלית יימדד בשעון נפרד. על התובעים לבצע את הפרדת מוני החשמל בפועל בהתאם לאחת האפשרויות המוניות בחוות הדעת המומחה כאמור. בעלויות המומחה, כמו גם בעלויות פיצול מוני החשמל כאמור, יישאו התובעים לבדם.

הוצאות אחזקת המעלית

84. מרגע שיעשו הנתבעים שימוש במעלית יהיה עליהם גם לשאת בהוצאות אחזקת השוטפת. הנתבעים גם לא חלקו על כך. נותר איפה לקבוע את סכום ההשתתפות בהוצאות אחזקת המעלית.

85. סעיף 59 ו' (ב) לחוק קובע בהקשר זה כך-

- "(ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
- (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
- (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
- (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים"

86. הנה כי כן, את הוצאות האחזקה יש לחלק לפי הוראת החוק על פי פרמטר של שטח רצפת דירה ביחס לשטחי יתר הדירות המשתמשות במעלית. במקרה הנדון מעבר לעובדה שידוע כי דירת הנתבעים גדולה מדירת התובעים לא הובאו די נתונים על מנת לקבוע מהם שטחי הדירות ובהתאם מה היחס בין שטח דירת התובעים לשטח דירתם ודירת הנתבעים גם יחד.

87. אולם, במקרה הנדון אין צורך לערוך חישוב זה על פי הוראת החוק שכן התובע 2 בתצהירו הבהיר כי מוסכם עליו כי הוצאות האחזקה יחולקו באופן השווה בין הצדדים- "חוזי השכירות למנוע המעלית ותחזוקתה ייחתמו על ידי שנינו (כהן ורוקח- י.ע.ש) באופן שהחבות בהן תתחלק בין הדירות באופן שווה" (ראה סעיף 34 ב לתצהיר עדותו הראשית).

88. בנסיבות אלו אני מורה כי על רוקח וכהן לחלק באופן שווה את הוצאות אחזקת ותחזוקת המעלית ולחתום יחד על חוזה שירות אל מול חברת טיסנקרופ, באחריות שווה, ככל שהדבר אפשרי. ככל שייווצר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

קושי מבחינת טיסנקרופ לחתום על הסכם כאמור יוותר הסכם השירות בינה לבין הנתבעים על כנו, וימשיך להחתם אל מול הנתבעים בלבד. במצב דברים זה יהיה על התובעים להשיב לנתבעים מחצית מעלויות האחזקה מדי חודש בכפוף להצגת חשבונית.

גישה לחדר המכונות

89. נותר, אם כן, להכריע בכל הנוגע לאופן הגישה לחדר המכונות הממוקם בתוך דירת הנתבעים.

90. חדר המכונות נבנה במקור כחלק מדירת הנתבעים (ראה מוצג נ/1) ובאופן שהכניסה אליו קיימת מחדר הנתבעים בלבד. כפי שמצינו לעיל, מדובר במעלית המהווה רכוש משותף אשר גם ליתר בעלי הדירות, אשר המעלית מגיעה לקומתם, הזכות להשתמש בה, על פי הוראות התקנון המוסכם.

91. במצב דברים זה לא בכדי עוגנו בהסכם המכר בין עדאית קלו לאתרטון הוראות המעגנות את זכותה של הנציגות להגיע, בתיאום מראש, אל חדר המכונות. בסעיף 3 ב' להסכם זה מצהיר הרוכש (אתרטון) **"כי ידוע לו שבתחום הדירה מצוי חדר המכונות למעלית וכן קולטים של אנרגיה סולרית בגג בצמוד לדירה, והינו מאשר ומתחייב כי יאפשר לועד הבית של רח' בוגרשוב 3 ת"א, להיכנס לדירה, לאחר תיאום המועד מראש, לצורך ביצוע תיקונים במכונות ובקלוטי השמש הנ"ל, ובלבד שהתיקונים יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומוסמכים תוך הפרעה מינימלית למגורי הקונה"**.

92. אמנם, בהסכם בין אתרטון לכהן לא הוכנס סעיף דומה, אלם אין בכך בכדי לשנות את מעמדו של חדר המכונות כמכיל רכוש משותף וככזה, יש לאפשר לנציגות לגשת אליו לשם החזקתו התקינה. כאמור, אתרטון לא היה יכול למכור לכהן יותר ממה שיש לו, וביחס לחדר המכונות לא הייתה לו כל זכות למנוע את גישת הנציגות לבצע תיקונים בו. ההפך הוא הנכון- דירת הנתבעים שהייתה בבעלות אתרטון הייתה כפופה למתן זכות גישה לחדר המכונות לנציגות, וכזו היא גם לאחר שנרכשה על ידי הנתבעים.

93. יתרה מכך. אף אם הוראה זו לא הייתה מעוגנת בהסכם המכר בין עדאית קלו לאתרטון, הרי שנוכח העובדה כי בחדר המכונות ממוקם מנוע המעלית שהיא רכוש משותף, היה על הנתבעים לאפשר את הגישה אליו לצורך ביצוע תיקונים והחזקה תקינה, מכוח הוראות סעיף 4(א) לתקנון המצוי (בהיעדר כל הוראה סותרת בתקנון המוסכם, ראה גם סעיף 15 לתקנון המוסכם), הקובעת:

" עבודות לבדק הרכוש

4. (א) בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.

(ב) פגעו העבודות האמורות בדירה, חייבים בעלי כל הדירות להשתתף בהוצאות החזרת המצב לקדמותו בשיעור שבו הם משתתפים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/379/2017

94. ייתכן, כי גישה לחדר המכונות תפגע בפרטיותם של הנתבעים ובאי ביתם ואולי אף תוביל להגברת הרעש מן המעלית. דא עקא, כי ברוכשם את הדירה ידעו הנתבעים, או היה עליהם לדעת, כי מדובר במעלית משותפת אשר חדר המכונות שלה ממוקם בדירתם, אליו רשאית הנציגות לגשת לצורך ביצוע תיקונים. על כן, היה עליהם להביא במסגרת שיקוליהם גם את החסרונות שבכך. עת בחרו לרכוש את הדירה באופן זה, אין הם יכולים למנוע את הגישה לחדר המכונות מדירתם על בסיס טענות של פגיעה בפרטיות או מטרד רעש. יוער, כי יועץ המעליות כסיף אישר בעדותו כי טרם שנת 2000 שנקבע תקן בנושא זה, קרו לא מעט מקרים בהם חדר מכונות של מעלית משותפת מוקם בדירה מסוימת בלבד (ראה בעמ' 24 שורות 23-26).

95. על אף האמור, לא מצאתי כי התובעים רשאים לפתוח פתח גישה מהרכוש המשותף, או מדירתם על כל הצמוד לה, ישירות אל חדר המכונות. היות שחדר המכונות נמצא בתוככי דירת הנתבעים פתיחת פתח כזה- ללא הסכמת הנתבעים- תהווה הסגת גבול אסורה ועלולה לפגוע בביטחונם ופרטיותם באופן בלתי סביר.

96. אין באמור לעיל בכדי למנוע את העברת חדר המכונות אל מקום אחר ברכוש המשותף ובלבד שתינתן לכך הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.

97. סיכומי של דבר הוא כי זכות הגישה לחדר המכונות אינה קיימת לתובע אלא לנציגות, שכן היא נועדה לביצוע פעולות החזקה תקינה של הרכוש המשותף (עם זאת, נכון למועד ניהול הליכים בתיק זה משמש התובע 2 כנציגות). גישת הנציגות לחדר המכונות צריך שתיעשה בתיאום מראש של לפחות 24 שעות עם הנתבעים. היות שהנתבעים לא גרים בדירתם ובמדינת ישראל בכלל דרך קבע, הרי שחובה עליהם להותיר את העתק מפתחות הגישה לדירתם ולחדר המכונות אצל נציג מטעמם, במחוז גוש דן, דרך קבע (בין אם בא כוחם או כל גורם אחר). עליהם הודיע לב"כ התובעים עד ליום 7.5.19, בכתב, מי הוא הנציג מטעמם בישראל ומהם פרטי הקשר עמו, על מנת שבמקרה של תקלה במעלית ניתן יהיה לגשת אל חדר המכונות ולבצע את התיקון הנדרש. את התיקון יש לבצע באמצעות חברת המעליות המטפלת דרך קבע במעלית וחתומה על הסכם למתן שירות מול הנתבעים (נכון להיום טיסנקרופ).

הבקשה לפיצול סעדים

98. כאמור, לאחר הגשת סיכומי הצדדים ובטרם ניתן פסק הדין עתרו התובעים בבקשה להתיר להם לפצל סעדיהם ולתבוע מהנתבעים סעדים כספיים בתביעה נפרדת. בתביעתם טענו כי שלילת השימוש במעלית גרמה להם נזק או להתעשרותם של הנתבעים שלא כדין. לטענתם הזכות לתביעת דמי נזק תלויה בהכרעה דנן. עוד נטען כי מדובר בנזק מתמשך ולפיכך טרם התגבש במלואו בעת הגשת התביעה. הנתבעים התנגדו לבקשה וטענו כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר דבר המעיד על חוסר תום לב וניסיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/379/2017

התובעים להגיש תביעה נוספת באותם נושאים ממש. לטענת הנתבעים, יש להחיל על המקרה את הכללים המתייחסים לתיקון כתב תביעה, שכן רק כל עוד ניתן לבקש לתקן את כתב התביעה ניתן להוסיף לו סעדים. עוד נטען כי התובעים לא הציגו אינטרס לגיטימי לפיצול ההליך וכי הוגשה בקשה לקונית ללא פירוט ותצהיר תומך.

99. יש מקום להיענות לבקשה ולו בשל העובדה כי פיצול הסעדים מתבקש לשם הגשת תביעות בעילה נזיקית ובעילה של עשיית עושר ולא במשפט, שממילא אינן בסמכותי העניינית (ראה סעיף 72 לחוק המקרקעין). לפיכך, גם לו היו התובעים מגישים מלכתחילה את תביעתם וכוללים בנוסף גם עילות אלה, לא היה בסמכותי לדון בהן ומן הדין היה למחקן. אדגיש כי אין באמור לעיל בכדי לקבוע או לרמוז דבר וחצי דבר ביחס לתוצאות תביעות אלו, ככל שאכן תוגשנה.

ה. סוף דבר

100. התביעה מתקבלת במובן זה שניתן "צו עשה" לנתבעים או מי מהם, המורה להם להסיר כל חסימה, נעילה, הגבלה או הפרעה שהם, המונעת, שוללת או מפריעה את השימוש החופשי במעלית לשם גישה לדירת התובעים. התקנת מפתח, ביצוע נעילה או הגבלת השימוש במעלית, מכל סוג ומין שהוא, יעשו בתיאום ובהסכמה בין הנתבעים והתובע 2.

101. מונה החשמל של המעלית ודירת הנתבעים יופרדו, בהתאם לחוות דעת שייתן איש מקצוע מומחה בתחום החשמל, בכתב, ביחס לאפשרויות להפרדת מונה החשמל באופן שהחשמל הנצרך על ידי המעלית יימדד בשעון נפרד. התובע 2 יפעל לפיצול מונה החשמל בהתאם לאחת האפשרויות שיקבע מומחה זה. בעלויות המומחה, כמו גם בעלויות פיצול מוני החשמל כאמור, יישאו התובעים לבדם. תנאי לשימוש הנתבעים במעלית ולהסרת חסימת המעלית כאמור בסעיף 100 לעיל הוא הפרדת מוני החשמל כאמור.

102. מתן זכות שימוש במעלית והסרת נעילתה תעשה 3 ימים לאחר הפרדת מוני החשמל, כאשר זכות השימוש אינה כפופה להחזר תשלומים עבור התקנת המעלית לנתבעים.

103. מרגע שיחלו הנתבעים לעשות שימוש במעלית יהיה עליהם לשאת במחצית מעלויות החזקתה התקינה ותיקונה של המעלית. הנתבעים והתובע 2 יחלקו באופן שווה את הוצאות אחזקת ותחזוקת המעלית ויחתמו יחד על חוזה שירות אל מול חברת טיסנקרופ, באחריות שווה, ככל שהדבר אפשרי. ככל שייווצר קושי מבחינת טיסנקרופ לחתום על הסכם כאמור יוותר הסכם השירות בינה לבין הנתבעים ויהיה על התובעים להשיב לנתבעים מחצית מעלויות האחזקה מדי חודש בכפוף להצגת חשבונית מצד הנתבעים.

104. על הנתבעים לאפשר לנציגות הבית המשותף גישה לחדר המכונות בהתאם למתווה המפורט בסעיף

97 לפסק דין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/379/2017

105. למען הסר ספק יובהר כי אין בפסק דין זה בכדי לאשר חוקיותן של דירות שנבנו ללא רישיון כדין או בסטייה מהן, והוא עוסק כאמור באפשרות השימוש במעלית בלבד.

106. בנסיבות העניין, אני פוסקת כי על הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 8,000 ₪.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין